

编号:

劳 动 合 同 书

(标准文本)

用人单位 (甲方):

劳 动 者 (乙 方):

签约须知

1. 用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2. 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

3. 有下列情形之一的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

4. 除用人单位与劳动者约定服务期和竞业限制条款两种情形之外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

5. 用人单位应按照双方约定支付劳动者工资，支付的工资不得低于当地最低工资标准。

6. 劳动合同空白之处应协商一致后填写，不需协商之处可以写“无”或划掉。

7. 劳动合同用钢笔、毛笔或签字笔填写，涂改、未经合法授权代签无效。

8. 劳动合同甲乙双方应妥善保管，乙方的劳动合同不得由甲方代为保管。甲方应及时将签订的劳动合同文本交给乙方，并由乙方签收。甲方对已经解除或终止的劳动合同文本，至少保存二年备查。

甲方（用人单位）全 称：

住 所：

法定代表人（主要负责人）：

联系电话：

乙方（劳动者）姓 名：

出生年月：

户籍所在地：

居民身份证或其他有效身份证件号码：

现 住 址：

联系电话：

根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定，甲乙双方本着遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本劳动合同，共同遵守履行。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同期限经双方约定，采取下列第____种形式。

（一）固定期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。其中，试用期自____年____月____日至____年____月____日。

(二) 无固定期限：自____年____月____日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中，试用期自____年____月____日起至____年____月____日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自____年____月____日起至工作任务完成止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据生产工作需要，安排乙方从事_____岗位（工种）工作。工作地点为_____。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

第四条 甲方按依法制定的工作标准经考核、考评确认乙方不胜任本岗位（工种）工作，可以调换乙方的岗位（工种）工作。本合同履行期间甲方根据生产经营发生变化或工作需要，经双方协商一致，可以变更乙方的岗位（工种）工作。

三、工作时间和休息休假

第五条 甲方安排乙方执行第____种工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。

(二) 综合计算工时工作制：平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

（三）不定时工作制：甲方在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上，应采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保职工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。

实行综合计算工时工作制或者不定时工作制的，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。

第六条 甲方依法保证乙方的休息权利。乙方在劳动合同履行期间依法享受法定节假日以及探亲假、婚丧假、产假、带薪年假等休假权利。

第七条 甲方严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫乙方加班。确因生产经营需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不超过一小时。因特殊原因需延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下，延长工作时间每日不超过三小时，每月不超过三十六小时。

四、劳动报酬

第八条 甲方结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度。乙方的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合乙方的劳动技能、劳动强度、劳动条件和劳动贡献等确定，实行同工同酬。

第九条 甲方按下列第____种形式支付乙方工资。

（一）计时工资。乙方的工资标准为____元/月（周），绩效工资（奖金）根据乙方实际劳动贡献确定。

（二）计件工资。乙方的劳动定额为____，计件单价为____。

（三）按照甲方依法制定的工资分配制度确定。

乙方在试用期期间的工资标准为____元/月（周）。

第十条 甲方于每月____日前以货币或转帐形式足额支付乙方工资。如遇节假日或休息日，应提前到最近的工作日支付。

甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、加班时间、签字等情况，并向乙方提供工资清单。

第十一条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定节假日工作的，应依法安排乙方补休或者按照国家相关规定向乙方支付加班工资。

第十二条 甲方建立工资正常调整机制。在劳动合同履行期间，甲方根据国家和地方有关规定，视生产经营状况和乙方的工作业绩，适当调整乙方的劳动报酬。

五、社会保险和福利待遇

第十三条 甲乙双方必须按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定参加社会保险，依法缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险费，乙方应缴纳的社会保险费由甲方按规定代扣代缴。

第十四条 乙方在劳动合同期内，休息休假、患病或非因工负伤，患职业病或因工负伤、生育、死亡等待遇，以及医疗期、孕期、产期、哺乳期的期限及待遇，按相关法律、法规的规定执行。

第十五条 甲方应当创造条件，改善集体福利，提高劳动者的福利待遇。

第十六条 甲方为乙方提供以下补充保险和福利待遇：

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十七条 甲方应建立健全操作规程、工作规范和劳动安全卫生、职业危害防护制度，并对乙方进行必要的培训。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

第十八条 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，定期为乙方进行健康检查。

第十九条 甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，预防劳动过程中的事故发生，减少职业危害。

第二十条 甲方违章指挥、强令冒险作业，危及乙方人身安全的，乙方有权拒绝执行。乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对甲方提出批评、检举和控告。

七、劳动合同的履行、变更

第二十一条 甲乙双方按照本合同的约定，依法、全面履行各自的义务。

第二十二条 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十三条 甲方发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由承继甲方权利和义务的单位继续履行。

第二十四条 劳动合同订立时所依据的法律、法规及有关政策规定发生变化，劳动合同应变更相关内容。

第二十五条 经甲乙双方协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。

变更劳动合同应当采用书面形式。

八、劳动合同的解除、终止

第二十六条 甲乙双方解除、终止本合同，应当按照《劳动合同法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条的规定执行。

第二十七条 甲乙双方解除、终止本合同，符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应向乙方支付经济补偿。

第二十八条 甲方违法解除或者终止本合同，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当按照《劳动合同法》第八十七条规定向乙方支付赔偿金。

乙方违法解除本劳动合同，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十九条 解除、终止劳动合同时，甲方应当依据有关法律、法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

乙方应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

九、其他事项

第三十条 甲乙双方可以就出资培训、保守商业秘密与知识产权相关的保密事项等签订专项协议，作为本劳动合同附件。

第三十一条 双方约定的其他事项：_____

第三十二条 甲乙双方因履行本合同发生争议,任何一方可依法请求调解,在法定时效内申请仲裁、提起诉讼。

第三十三条 对甲方扣押乙方身份证明、学历证明等证件,收取抵押金等财物的,乙方可以向劳动监察部门举报、投诉。

第三十四条 本合同未尽事宜或与今后国家和地方有关规定相悖的,按国家和地方有关规定执行。

第三十五条 本合同经甲乙双方签字或者盖章后自用工之日起建立劳动关系。本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等效力。

甲方(盖章)	乙方(签字)
年 月 日	年 月 日

合同签订地:

本人在 年 月 日签收此劳动合同。

签名:

续订劳动合同书

经双方协商同意，续订本合同。

（一）续订期限执行下列第_____款：

- 1、期限从_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
- 2、无固定期限自_____年_____月_____日始至依法解除、终止劳动合同时止。

（二）补充约定事项：

甲方（盖章）

年 月 日

乙方（签字）

年 月 日

劳动合同变更书

经甲乙双方协商同意，对本合同作出如下变更：

- (一) _____
- (二) _____
- (三) _____
- (四) _____
- (五) _____

甲方（盖章）

年 月 日

乙方（签字）

年 月 日